

1500125-15.2020.8.26.0608

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... prática de ato infracional análogo ao tráfico, pelo que não prospera a alegação de que - o denunciado é categórico ao afirmar que é apenas usuário habitual e jamais se envolveu na mercancia de qualquer entorpecente.

Por fim, a condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de condenação pelo tráfico de drogas, eis que o que rotineiramente se observa é que a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500125-15.2020.8.26.0608 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500125-15.2020.8.26.0608

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2123520/2020 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Franca

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leonardo Gabriel Martins de Souza

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra LEONARDO GABRIEL MARTINS DE SOUZA, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, já que, segundo a denúncia, no dia 19 de maio de 2020, por volta das 18h15, na avenida

Dom Pedro I, nº 5749, nesta cidade e comarca, o denunciado trazia consigo e guardava, visando o consumo de terceiros, 7,01g da substância denominada "Erythroxylum coca", isto é, "cocaína", na forma de "crack", consistente em trinta e sete porções de fragmentos sólidos de formatos irregulares e cor amarelada, e ainda 1,49g da mesma substância, consistente em seis porções embaladas em invólucros plásticos, fechados por nó, na forma de pó branco, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, estando sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 26/32 e exame químico toxicológico de fls. 61/63.

O acusado formalizou acordo de não persecução penal que, ao depois, foi rescindido pela prática delituosa de receptação e roubo circunstanciado, o qual inclusive já foi julgado, tendo sido proferida sentença de condenação do acusado quanto ao primeiro crime.

Ofertada denuncia, notificado (fls. 130), o réu apresentou defesa prévia por intermédio da Defensoria Pública (fls. 134).

Recebida a denúncia (fls. 135/136), em audiência, foi ouvida uma testemunha comum e interrogado o réu (fls. 156).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões, agora o acusado representado por advogado constituído (fls. 163/169 e 175/180).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é incontestada frente aos documentos de fls. 05/06, 10/12, 26/32 e 61/63, apresentando as substâncias apreendidas resultado positivo para cocaína, na sua forma em crack e em pó.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

Em ambas as fases, Leonardo admitiu a prática do tráfico de drogas, afirmando que estava passando por dificuldades financeiras e que estava na posse de três pedras de crack quando foi abordado pelos policiais militares. Alegou que informou aos policiais que em sua casa havia mais cocaína e porções de crack. Em audiência, acrescentou que usava crack e cocaína e que esta era apenas destinada ao seu consumo. Disse estar arrependido e que já havia sido apreendido quando adolescente pela prática de ato infracional análogo ao tráfico.

Os policiais militares Elcio Rodrigo Bueno Macedo e Lucas Raiz Chagas Buraneli relataram que em patrulhamento abordaram o acusado e em sua posse localizaram três pedras de crack, certo que ele de imediato confessou que vendia cada por R\$ 10,00. Ainda, declinou que em sua casa possuía mais drogas. Deslocaram-se até lá e no quarto de Leonardo, em cima de uma estante, localizaram mais trinta e quatro pedras de crack, seis papetes de cocaína e R\$ 191,00. Leonardo confirmou que vendia as pedras por R\$ 10,00 e a cocaína por R\$ 20,00. Em audiência, o policial Elcio acrescentou que as pedras de crack apreendidas em posse de Leonardo apresentavam embalagem idêntica aquelas apreendidas em sua residência.

De fato, a confissão judicial é elemento importantíssimo de prova e somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tenham o condão de retirar ou diminuir o seu valor. Nesse sentido: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento

de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida." (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003).

Não bastasse, a confissão de Leonardo em Juízo foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, que inclusive relataram a versão informal do acusado, que coincide com sua versão judicial, pelo que perfeitamente válidos e dignos de crédito, em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente o acusado. Aliás, nesse sentido é a orientação recente do STJ, in verbis: "Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes" (STJ, Decisão monocrática HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2019).

Neste passo, ressalto que impossível acolher a tese do digno advogado de defesa, eis que o próprio acusado confirmou que as pedras de crack eram destinadas a venda e inclusive mencionou que havia vendido algumas, certo que confessou informalmente e também perante a autoridade policial que vendia a cocaína a R\$ 20,00, pelo que de desclassificação do crime para o de porte de drogas para uso próprio não se cogita.

Ainda, novamente ao contrário do suscitado pela defesa, o próprio acusado, também em audiência, afirmou já ter sido apreendido quando adolescente pela prática de ato infracional análogo ao tráfico, pelo que não prospera a alegação de que - o denunciado é categórico ao afirmar que é apenas usuário habitual e jamais se envolveu na mercancia de qualquer entorpecente.

Por fim, a condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de condenação pelo tráfico de drogas, eis que o que rotineiramente se observa é que a venda de entorpecentes é praticada justamente para a manutenção do vício. Neste sentido: "Apelação criminal Tráfico ilícito de entorpecentes Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade Materialidade e autoria comprovadas Desclassificação para o porte para uso próprio - Descabimento - Condição de usuário ou dependente que por si só não impede caracterização do delito de tráfico - Dosimetria bem realizada e não questionada - Recurso desprovido" (Apelação Criminal nº 1501178-58.2020.8.26.0599, 6ª Câmara de Direito Privado TJSP, Desembargador Relator MARCOS CORREA, j. 26.07.2021).

Não pairam dúvidas, então, que o acusado, visando o comércio com terceiros ou qualquer outra forma de disseminação, trazia consigo e mantinha em depósito 7,01g da substância de cocaína, na forma de crack, em trinta e sete pedras, além de 1,49g de cocaína, na forma de pó, em seis porções, estando sua conduta subsumida na descrição típica do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Assim, de rigor, na ausência de excludentes, sua responsabilização penal.

O réu é primário e não há prova de que se dedique a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa, razão pela qual faz jus ao benefício do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. É confesso e conta com a atenuante da menoridade.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 05 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Na segunda fase, em que pese a atenuante da confissão e da menoridade, mantenho-a no mínimo, em virtude da impossibilidade de redução aquém do mínimo, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, em razão de se tratar de crack - substância com alto poder destrutivo e tendo em vista a quantidade - reduzo a pena de 1/2, nos termos do parágrafo 4º da norma tipificadora, perfazendo a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e o pagamento de 250 dias-multa, a qual torno definitiva.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra LEONARDO GABRIEL MARTINS DE SOUZA, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e o pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com fundamento no artigo 33, "caput", e seu parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.

Fixo o regime ABERTO para cumprimento da pena, suficiente e adequado ao caso em tela, notadamente em razão da confissão e do arrependimento.

No mais, o réu é primário e as circunstâncias indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se mostra socialmente recomendável, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, pelo que substituo aquela por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, por igual período, e prestação pecuniária, no montante equivalente a 01 salário mínimo, a ser destinada a instituição assistencial a ser definida oportunamente.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido em favor da União, eis que produto da mercancia espúria (fls. 59).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA